

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/25/891

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – הרכב הוועדה לבחירת שופטים)

1. תיקון סעיף 4 בחוק-יסוד: השפיטה¹, בסעיף 4(ב), במקום "שני שופטים אחרים של בית המשפט העליון שיבחר חבר שופטיו" יבוא "נשיא בית משפט מחוזי שיבחרו נשיאי בתי המשפט המחוזיים, נשיא בית משפט שלום שיבחרו נשיאי בתי משפט השלום".

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא להביא לשינוי בהרכבה של הוועדה לבחירת שופטים, כך שהרכב הוועדה יכלול שופטים מכלל ערכאות השיפוט הקיימות במערכת המשפט. שינוי זה, יביא למעורבות של הערכאות השונות בהליך, דבר שיביא לידי ביטוי את רצונותיהם של המחוזות השונים, וכן את ראייתם השונה של נשיאי הערכאות השונות. חשיבותו של שינוי זה היא בכך שהוא יביא אל הוועדה את קולותיהם של נשיאי המחוזות מהערכאות הנמוכות, "דרגה השטח", והם יוכלו להביע את דעתם בנוגע לשופטים שעל פי דעתם ראויים לקידום.

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, קובע במספר הוראות כי לנשיאי בתי המשפט בערכאות השונות ישנה אוטונומיה מסוימת בתחום השיפוט עליו הם מופקדים. כך למשל קובע סעיף 37(א)(3) כי נשיא בית משפט מחוזי יוכל לכלול עניינים מסוימים ברשימת הנושאים שידונו בפני שלושה שופטים, וזאת על פי שיקול דעתו. דוגמה נוספת לאוטונומיה זו היא הקביעה בסעיף 38(א) לחוק האמור, המאפשרת לנשיא בית משפט מחוזי לקבוע מי הוא המותב שידון בתיק מסוים או בנושאים מסוימים.

קביעות אלה מאפשרות לנשיא בית משפט מחוזי (ובהתאמה, גם לנשיא בית המשפט השלום כאמור בסעיף 49 לחוק) לנהל את בתי המשפט עליהם הוא מופקד בצורה המיטבית, לטובת כלל המערכת המשפטית. על פי החוק, בכל מחוז שיפוט מששת המחוזות (ירושלים, מרכז, תל אביב, חיפה, צפון ודרום) ישנו נשיא בית משפט מחוזי אחד, ונשיא אחד לכל אחד מבתי משפט השלום שבמחוז.

ואולם, על אף שנשיאי המחוזות השונים ונשיאי בתי משפט השלום הם אלו הפועלים הלכה למעשה בדרגים הנמוכים, והם הנתקלים בשופטים באופן יומיומי, אין הם נמנים עם חברי הוועדה לבחירת שופטים, וכך קולם לא נשמע בצורה ישירה בוועדה. תיקון החוק יביא לכך שקולם של נשיאי המחוזות השונים ושל נשיאי בתי משפט השלום ישמע בצורה בלתי אמצעית בוועדה, כך שהם יוכלו להשפיע על מינוי השופטים ולמנות את השופטים הראויים לקידום, השופטים האיכותיים ביותר במערכת.

ההצעה נוסחה בסיוע התנועה למשילות ודמוקרטיה. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/829).

הצעת החוק זהה לפ/24/829 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

